Gewerbe, Verkostung & Verkauf in Berlin

Ablaufplan, Fristen, Kosten und die Reihenfolge der Behörden – für Selbständige mit Verkostungs-, Verkaufs- und Promotionsaufträgen

So benutzt du dieses Paket
Alle Formblätter sind leer und so aufgebaut, dass du sie per Hand ausfüllen oder am Bildschirm tippen kannst (PDF-Formularfelder). Reihenfolge: erst 01 Checkliste (Unterlagen sammeln), dann 02 Gewerbeanmeldung, dann 03 Lebensmittel-Meldung, dann 04 IfSG-Belehrung – parallel 05 Hygienekonzept ausfüllen.
Zu 02, 03 und 05 gibt es je eine vorausgefüllte Fassung (02b, 03b, 05b): Tätigkeit, Betriebsart und typische Häkchen sind gesetzt, Personalien, Adressen und Daten bleiben leer und werden per Hand ergänzt.
Alles, was du unterschreibst, ist eine Erklärung gegenüber der Behörde. Falsche Angaben sind eine Ordnungswidrigkeit – im Zweifel Feld leer lassen und nachfragen.

In 60 Sekunden: was du wirklich brauchst

- **Gewerbeanmeldung (GewA 1)** beim Ordnungsamt des Bezirks, in dem deine Betriebsstätte liegt – online 15 € (Kreditkarte), vor Ort 26 €. Anmeldung zum Tag des Beginns.
- **Meldung als Lebensmittelunternehmer** nach Art. 6 VO (EG) 852/2004 beim Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt deines Bezirks – kostenlos, **vor** dem ersten Einsatz.
- **Bescheinigung nach § 43 IfSG** („rote Karte“) vom Gesundheitsamt: vor dem ersten Einsatz, höchstens 3 Monate alt, danach lebenslang gültig, ca. 30–49 €.
- **Hygienekonzept + Aufzeichnungen** : ohne Dokumentation kein Nachweis gegenüber der Lebensmittelaufsicht (Art. 5 VO (EG) 852/2004).
- **BGN** (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe): Betrieb binnen einer Woche anmelden, Mindestbeitrag 50 €/Jahr.
- **Finanzamt** : „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ innerhalb eines Monats nach Eröffnung, ausschließlich über ELSTER.
- **Alkohol gegen Geld** ist Gaststättengewerbe: Erlaubnis (§ 2 GastG) oder Gestattung aus besonderem Anlass (§ 12 GastG). **Unentgeltliche Kostproben** sind nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 GastG erlaubnisfrei.
- **Öffentlicher Raum** (Markt, Gehweg, Platz): Sondernutzungserlaubnis beim Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks – mindestens 4 Wochen vorher.

1 · Wie deine Tätigkeit eingeordnet wird

Die Einordnung entscheidet, welche Papiere überhaupt nötig sind. Für „Verkostungsaufträge“ ist der Regelfall: **gewerblich** , weil du gegen Honorar eine Dienstleistung erbringst und/oder Ware verkaufst.

Tätigkeit	Einordnung	Was daraus folgt
Du führst für Hersteller/Händler Verkostungen durch, rechnest dein Honorar ab	Gewerbe (Dienstleistung)	GewA 1 · LMU-Meldung · IfSG · Hygienekonzept
Du verkaufst Ware (Flaschen, Feinkost) an Endkunden – auch auf Events	Gewerbe (Handel)	zusätzlich: Preisauszeichnung, Rückverfolgbarkeit, ggf. Verpackungsregister
Du schenkst Alkohol gegen Geld aus (Glas, Probierpaket, Flasche zum Verzehr vor Ort)	Gaststättengewerbe	Gewerbe + Erlaubnis § 2 GastG oder Gestattung § 12 GastG
Du gibst nur unentgeltliche Kostproben aus	kein Gaststättengewerbe	§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GastG – trotzdem Gewerbe + LMU + IfSG
Du hältst reine Seminare/Vorträge ohne Warenumsatz	kann freiberuflich sein	dann kein GewA 1, sondern nur Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
Du verkaufst von wechselnden Plätzen ohne feste Niederlassung an Endkunden	ggf. Reisegewerbe	Reisegewerbekarte § 55 GewO prüfen

Grenzfall „freiberuflich“: Ob deine Tastings als gewerbliche Dienstleistung oder als freiberufliche Tätigkeit gelten, entscheidet im Zweifel das Finanzamt. Die Gewerbeanmeldung ist der sichere Weg, wenn du Ware verkaufst oder wiederkehrend für Kunden tätig bist. Lass die Einordnung einmal von Steuerberatung bestätigen – sie wirkt sich auf Gewerbesteuer, IHK und Buchführung aus.

2 · Ablauf mit Fristen

Wann	Was	Frist / Rechtsgrundlage
8–6 Wochen vorher	Bei Alkoholausschank gegen Geld: Gestattung § 12 GastG beantragen; Sondernutzung für öffentliche Flächen; GEMA, Veranstalter-Freigaben, Sicherheitskonzept klären	Antrag mind. 2 Wochen vorher, Behörde empfiehlt 4–6 Wochen
4 Wochen vorher	Führungszeugnis (Belegart O) und Gewerbezentralregister-Auszug (Belegart 9) beantragen – nur bei Gaststättenrecht nötig	Nachweise dürfen max. 3 Monate alt sein
3–4 Wochen vorher	Erstbelehrung § 43 IfSG beim Gesundheitsamt; Hygieneschulung; Hygienekonzept unterschreiben	Bescheinigung bei Tätigkeitsbeginn max. 3 Monate alt
1–2 Wochen vorher	Lebensmittelunternehmer melden; Betriebshaftpflicht prüfen/abschließen; Material und Kühlkette organisieren	Art. 6 Abs. 2 VO (EG) 852/2004 – vor Aufnahme
Tag des Beginns	Gewerbeanmeldung einreichen (online oder Termin), Kopie in die Betriebsmappe	§ 14 GewO – gleichzeitig mit Beginn
innerhalb 1 Woche	Betrieb bei der BGN anmelden (Betriebsbeschreibung + Kopie der Gewerbeanmeldung)	§ 192 SGB VII
innerhalb 1 Monat	Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über ELSTER; ggf. USt-IdNr. beantragen	§ 138 AO / § 27a UStG
laufend	Aufzeichnungen führen, Rechnungen mit allen Pflichtangaben, Belehrungen alle 2 Jahre, Umsatzsteuer-Voranmeldung (falls nicht Kleinunternehmer)	VO (EG) 852/2004 · § 14 UStG · § 43 Abs. 4 IfSG
bei Aufgabe/Umzug	Gewerbe um- oder abmelden, LMU-Meldung ändern	§ 14/§ 15 GewO · Art. 6 Abs. 2 VO (EG) 852/2004

3 · Wann welches Papier – Kurzmatrix

	Nur Honorar für Tasting	Verkauf von Ware	Ausschank gegen Geld
Gewerbeanmeldung GewA 1	ja	ja	ja
LMU-Meldung Art. 6	ja	ja	ja
IfSG-Bescheinigung	ja (offene Getränke/Gläser)	ja bei offener Ware	ja
Hygienekonzept + Protokolle	ja	ja	ja
Gaststättenrecht	nein	nein	ja – Erlaubnis oder Gestattung
Sondernutzung	nur öffentliche Fläche	nur öffentliche Fläche	nur öffentliche Fläche
Weinbegleitdokument / Register	nein	bei Handel prüfen	bei Handel prüfen
Verpackungsregister LUCID	nein	ja, wenn du selbst verpackst/versendest	nein

4 · Kosten (Berlin, Stand 2026)

Posten	Betrag	Wo / Hinweis
Gewerbeanmeldung online	15,00 €	service.berlin.de / gewerbemeldung.berlin.de, nur Kreditkarte
Gewerbeanmeldung vor Ort	26,00 €	Ordnungsamt des Bezirks (juristische Person 31 €)
LMU-Meldung (Registrierung)	gebührenfrei	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks
Erstbelehrung § 43 IfSG	ca. 30 € (Gruppe) / 49 € (einzeln)	Gesundheitsamt des Bezirks, EC-Karte
Führungszeugnis Belegart O	13,00 €	Bürgeramt, nur bei Gaststättenrecht
Gewerbezentralregister Belegart 9	13,00 €	Bürgeramt / online, nur bei Gaststättenrecht
Gestattung § 12 GastG	11,00 – 869,00 €	Ordnungsamt, nach Aufwand
Gaststättenerlaubnis § 2 GastG	ca. 250 – 1.500 €	Ordnungsamt, Einzelfall
Sondernutzung öffentliche Fläche	je Fläche und Tag	Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks
BGN-Mitgliedschaft	mind. 50,00 €/Jahr	Beitrag abhängig von Entgelten/Gefahrklasse
Betriebshaftpflicht	ca. 60 – 250 €/Jahr	freiwillig, bei Ausschank dringend empfohlen

Posten	Betrag	Wo / Hinweis
IHK	0 € bei Gewinn < 5.200 €	Kleingewerbe beitragsfrei; Existenzgründer 2 Jahre frei
Gewerbesteuer	0 € bis 24.500 € Gewerbeertrag	Freibetrag; Hebesatz Berlin 410 %

5 · Was die Lebensmittelaufsicht sehen will

- **Hygienekonzept** mit Gefahrenanalyse und festgelegten Kontrollpunkten (Formular 05).
- **Aufzeichnungen** : Temperaturen, Reinigung, Wareneingang, Abweichungen und Maßnahmen (Formulare 06–08).
- **Nachweise über Schulungen** : IfSG-Bescheinigung, Hygieneschulung, Folgebelehrungen (Formular 04 und 09).
- **Rückverfolgbarkeit** : Lieferscheine/Rechnungen, Chargen, Lieferantenliste.
- **Allergen- und Kennzeichnungsinformationen** für offene Ware (Sulfite im Wein!) und Preisauszeichnung.
- **Jugendschutz** : Alterprüfung beim Ausschank, geschulte Personen, Aushang.
- Bei Verkostungsprotokoll: Produkt, Charge, Temperatur, Menge, Vorfälle, Unterschrift (Formular 07).

6 · Aufbewahrung

Unterlage	Aufbewahrung	Grundlage / Praxis
HACCP-Aufzeichnungen, Verkostungsprotokolle	mind. 2 Jahre, empfohlen 3	Art. 5 VO (EG) 852/2004 – angemessene Dauer
Lieferscheine, Rechnungen, Belege	8 Jahre (Buchungsbelege), 10 Jahre Bücher	§ 147 AO
Verträge, Geschäftsbriefe	6 Jahre	§ 147 AO, § 257 HGB
IfSG-Bescheinigungen + Belehrungsnachweise	solange beschäftigt + Prüfbarkeit	§ 43 Abs. 4 IfSG
Weinbuchführung / Begleitdokumente	5 Jahre (Register), Belege wie Buchhaltung	Art. 147 VO (EU) 1308/2013, Del. VO 2018/273

7 · Formulare in diesem Paket

Nr.	Dokument	Wofür
01	Unterlagen-Checkliste	Alles sammeln, nichts vergessen
02	Gewerbeanmeldung GewA 1	Anmeldung beim Ordnungsamt + Ausfüllhilfe
02b	GewA 1 vorausgefüllt	gleiches Formular mit gesetzter Tätigkeit und Betriebsart
03	Meldung Lebensmittelunternehmer	Registrierung beim Bezirksamt
03b	LMU-Meldung vorausgefüllt	Betriebsart und Sortiment gesetzt
04	IfSG-Belehrung	Erstbelehrung vorbereiten, Folgebelehrung dokumentieren
05	Hygienekonzept	Basis für Verkostung, Verkauf und Ausschank
05b	Hygienekonzept vorausgefüllt	typische Tätigkeiten angekreuzt
06	Tagesprotokoll Temperatur/Reinigung	laufende Aufzeichnung
07	Verkostungsprotokoll	je Veranstaltung / Einsatz
08	Abweichungsprotokoll	Vorfall + Korrekturmaßnahme
09	Gaststättenrecht	Gestattung § 12 und Erlaubnis § 2 GastG
10	Sondernutzung + Event-Checkliste	öffentliche Fläche und Veranstaltungstag
11	Verkostungsvertrag	Auftrag, Honorar, Haftung, Datenschutz
12	Rechnung und Quittung	korrekte Abrechnung
13	Datenschutz und Impressum	Website, Fotos, Verarbeitungsverzeichnis

8 · Rechtsgrundlagen und offizielle Stellen

- Gewerbeordnung §§ 14, 15, 55 – Anzeige, Ummeldung, Reisegewerbe: gesetze-im-internet.de/gewo
- Gewerbeanzeigeverordnung – Vordruck GewA 1 als Anlage 1
- VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene), Art. 5 und 6; VO (EG) Nr. 178/2002 (Rückverfolgbarkeit)
- Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) – Schulung, Anforderungen an kleine Betriebe
- Infektionsschutzgesetz §§ 42, 43
- Gaststättengesetz §§ 2, 4, 12; Gaststättenverordnung Berlin
- Weinrecht: VO (EU) Nr. 1308/2013 Art. 147; Del. VO (EU) 2018/273 (Begleitdokument, Register)
- Berlin: service.berlin.de/dienstleistung/121921 (Gewerbe anmelden), gewerbemeldung.berlin.de (Online-Verfahren, BundID), berlin.de/ea (Einheitlicher Ansprechpartner)
- Lebensmittelaufsicht: jeweils Bezirksamt, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht – Adressen über service.berlin.de
- Gesundheitsamt: Lebensmittelpersonal-Belehrung, Termine je Bezirk; Gebühr 30 € (Gruppe) / 49 € (einzeln)

Wichtig zur Verbindlichkeit

Diese PDFs sind vollständige, ausfüllbare Formblätter, aber keine amtlichen Vordrucke im Original. Für GewA 1 und die Gestattung gilt der amtliche Vordruck deines Bezirksamts; er ist inhaltlich identisch aufgebaut. Wenn die Behörde auf ihr Original besteht: Online-Verfahren nutzen oder das amtliche PDF aus dem Formularverzeichnis laden und diese Bögen als Ausfüllhilfe verwenden. Beträge, Öffnungszeiten und Zuständigkeiten ändern sich. Prüfe die Angaben vor dem Absenden – die Quellen stehen in Dokument 00, Abschnitt 8, und in der README des Pakets.